TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHEIRO PRESIDENTE UBIRATAN SPINELLI

PROCURADOR DE JUSTIÇA DR. MAURO DELFINO CÉSAR

RELAÇÃO Nº 046/2001

ACÓRDÃOS lidos em Sessão Ordinária do dia 06 de junho de 2001 .

Processo nº : 17.614-3/2000
Interessada : FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL – PROSOL
Assunto : Portaria nº 143/SEPLAN/CPO, de 05.10.2000, que promove as alterações do quadro de detalhamento de despesa da interessada, no valor de R$ 80.300,00 .
Relator : CONSELHEIRO DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

ACÓRDÃO Nº 940/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e contrariando o Parecer nº 2.500/2001 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR a Portaria nº 143/SEPLAN/CPO, de 05.10.2000, que promove as alterações do quadro de detalhamento de despesa da Fundação de Promoção Social - PROSOL, no valor de R$ 80.300,00 (oitenta mil e trezentos reais); recomendando-se ao Governador do Estado que evite tal prática, doravante .
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: OSCAR DA COSTA RIBEIRO, BRANCO DE BARROS e ANTÔNIO JOAQUIM .
Ausente, justificadamente, o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

Processos nºs : 11.082-2/2000 e 22.334-4/2000, 21.155-9/2000 – apensos
Interessada : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEMA
Assunto : Contrato nº 013/2000, firmado entre a interessada e o Sr. Rodrigo Justus de Brito, no valor de R$ 14.700,00.
Relator : CONSELHEIRO OSCAR DA COSTA RIBEIRO

ACÓRDÃO Nº 941/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 2.849/2001 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR os 1º e 2º Termos Aditivos constantes, respectivamente, dos processos nºs 21.155-9/2000 e 22.334-4/2000 – apensos, firmados entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, representada pelo Presidente, Sr. Frederico Guilherme de Moura Müller e o Sr. Rodrigo Justus de Brito, objetivando prorrogar o prazo do Contrato nº 013/2000, firmado entre as mesmas partes e os mesmos representantes, para a elaboração das legislações ambientais municipais, referentes aos Municípios contemplados no Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região Noroeste de Mato Grosso (PGAI/MT) e elaborar os Projetos de Lei da Política Municipal de Meio Ambiente, contendo a criação de Conselhos Municipais de Desenvolvimento e Meio Ambiente (COMDEMA's).
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, BRANCO DE BARROS e ANTÔNIO JOAQUIM.
Ausente, justificadamente o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

Processo nº : 14.875-0/2000
Interessada : BARTOLINA OLIVEIRA DE MELO
Assunto : Aposentadoria Voluntária.
Relator : CONSELHEIRO BRANCO DE BARROS

ACÓRDÃO Nº 942/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 3.396/2001 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato Governamental de fl. 41-TC e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados à fl. 31-TC, de Aposentadoria Voluntária da Sra. BARTOLINA OLIVEIRA DE MELO, na categoria funcional de Assistente de Administração, Referência "26", declarada estável no Serviço Público Estadual, pelo Decreto nº 2.173, de 21.12.89 - D.O. de 21.12.89, enquadrada no Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, pelo Decreto nº 2.377, de 17.12.92 - D.O. de 17.12.92, lotada na Secretaria de Estado de Fazenda, nesta Capital, com proventos integrais, contando com 30 (trinta) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de serviços prestados, assim discriminados: ao Estado - período de 25.05.75 a 06.03.2001; averbados - 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias, conforme Portaria nº 204/98/SAD - D.O. de 17.04.98, referente ao período de 07.10.70 a 13.01.73, perfazendo 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias e período de 14.01.73 a 15.05.73, perfazendo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, todos com base na Certidão de Tempo de Serviço, expedida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, em Cuiabá, a 16.02.98 - Processo nº 0.189.550-8/98/SAD, fls. 03 e 04, nos termos do artigo 1º e artigo 8º, incisos I, II e III, alíneas "a" e "b", ambos da Emenda Constitucional nº 20 - D.O.U. de 16.12.98, da Constituição Federal e artigo 140, Parágrafo único, da Constituição Estadual, mais o artigo 213, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, com aplicação da Lei Complementar nº 42, de 16.04.96 (Adicional por Tempo de Serviço); devendo o Ato Aposentatório ser corrigido, conforme orientação ministerial de fls. 47 e 48-TC.
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e ANTÔNIO JOAQUIM.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

Processo nº : 19.688-0/2000
Interessada : CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assunto : Contrato nº 006/2000, firmado entre a interessada e a Agência de Viagens Universal Ltda, no valor de R$ 77.268,00.
Relator : CONSELHEIRO ANTÔNIO JOAQUIM

ACÓRDÃO Nº 943/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 2.889/2001 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Contrato nº 06/2000, de fls. 03 a 06-TC, firmado entre a Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso, representada pelo Secretário, Sr. Maurício Magalhães Faria e a Agência de Viagens Universal Ltda, representada pelo Gerente, Sr. Horácio Teixeira de Souza Neto, objetivando a prestação de serviços para aquisição de passagens aéreas e terrestres, para uso da Casa Civil do Governo; determinando-se à Inspetoria Geral deste Tribunal, a verificação "in loco" da despesa decorrente da execução do Contrato.
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e BRANCO DE BARROS.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

Processos nºs : 15.877-1/96 e 8.026-3/98-apenso
Interessado : INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT
Assunto : Contrato de Locação com Opção de Compra de Equipamento, firmado entre o interessado e a Xerox do Brasil Ltda, no valor mensal de R$ 1.732,74.
Relator : CONSELHEIRO DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

ACÓRDÃO Nº 944/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 1.107/2001 da Procuradoria de Justiça, em julgar LEGAL a despesa no valor de R$ 56.581,80 (cinqüenta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), decorrente da locação do equipamento marca Xerox, modelo X-5341; objeto do Contrato de Locação com Opção de Compra de Equipamento, firmado entre o Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, representado pelo Presidente, Sr. Nelson Luiz Borges de Barros e a Xerox do Brasil Ltda, representada pelo Sr. Marcos V. Torres.
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros OSCAR DA COSTA RIBEIRO, BRANCO DE BARROS e ANTÔNIO JOAQUIM.
Ausente, justificadamentes, o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

Processo nº : 8.964-3/98
Interessada : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
Assunto : Contrato nº 001/98/SEFAZ/PNAFE, firmado entre o Estado de Mato Grosso, através da interessada e a Firma Ábaco Tecnologia da Informação, no valor de R$ 36.800,00.
Relator : CONSELHEIRO OSCAR DA COSTA RIBEIRO

ACÓRDÃO Nº 945/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 3.193/2001 da Procuradoria de Justiça, em julgar LEGAL a despesa parcial no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), referente ao Contrato nº 001/98/SEFAZ/PNAFE, firmado entre o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, representada pelo Subcoordenador Administrativo Financeiro da UCE/PNAFE/SEFAZ/MT, Sr. Otarci Nunes da Rosa e a Firma Ábaco Tecnologia da Informação, representada pelo Sr. Júlio Minoru Tsujii; para a prestação de serviços especializados de consultoria na área de informática, consistente em desenvolvimento e implantação de aplicativo, instalação e suporte técnico em ambiente "Lotus Notes" e "Domino".
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, BRANCO DE BARROS e ANTÔNIO JOAQUIM.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro, ARY LEITE DE CAMPOS.

Processos nºs : 8.286-0/98 e 12.283-7/98, 19.117-0/98, 11.965-4/99-apensos.
Interessada : FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL – PROSOL
Assunto : Convênio nº 137/98, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso, através da interessada e a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa; no valor de R$ 445,00.
Relator : CONSELHEIRO ANTÔNIO JOAQUIM

ACÓRDÃO Nº 946/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo, em parte, com o Parecer nº 2.781/2001 da Procuradoria de Justiça, em declarar em débito com a Fundação de Promoção Social – PROSOL, o Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Sr. Osvaldo Fulador, determinando-se que o mesmo recolha aos cofres da citada Fundação, o valor de R$ 420,15 (quatrocentos e vinte reais e quinze centavos) que, apesar de regimentalmente notificado, não encaminhou a este Tribunal a prestação de contas desse valor, referente ao Convênio nº 137/98, firmado entre o Governo de Estado de Mato Grosso, através da Fundação de Promoção Social - PROSOL e a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, dando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, ou que se defenda em igual prazo.
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e BRANCO DE BARROS.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

Processo nº : 22.776-5/97
Interessada : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Assunto : Prestação de Contas referente ao Convênio nº 001/97, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação, a Fundação Nacional do Índio e a interessada.
Relator : CONSELHEIRO DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

ACÓRDÃO Nº 947/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 8.867/99 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio nº 001/97, de fls. 07 a 13-TC, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação, representada pelo Dr. Fausto de Souza Faria, a Fundação Nacional do Índio, representada pelo Presidente, Sr. Júlio Marcos Germany Gaiger e a Prefeitura Municipal de Paranatinga, representada pelo Prefeito, Sr. Vilson Pires, objetivando a execução do Projeto TUCUM - Programa de Formação de Professores Índios para o Magistério, visando à formação profissional e a melhoria da qualidade do ensino; bem como julgar REGULAR a prestação de contas no valor de R$ 28.376,10 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e dez centavos), decorrente da execução do Convênio; com severas recomendações à Secretaria de Estado de Educação, quanto ao cumprimento da legislação específica, quando da formalização de Termos de Convênios, Contratos, Acórdãos e outros instrumentos congêneres. Argüiu o seu impedimento o Conselheiro Antônio Joaquim, nos termos do artigo 78, da Lei Complementar nº 11/91.
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: OSCAR DA COSTA RIBEIRO, BRANCO DE BARROS e ANTÔNIO JOAQUIM .
Ausente, justificadamente, o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

Processo nº : 16.304-0/2000
Interessado : NILSON NEI NARDELLI
Assunto : Prestação de Contas, referente à Nota de Empenho nº 15601000122-3 e Liquidação de Empenho nº 15601000117-9, ambas de 26.05.2000, no valor de R$ 1.000,00.
Relator : CONSELHEIRO OSCAR DA COSTA RIBEIRO

ACÓRDÃO Nº 948/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator, retirada a preliminar proposta no Parecer nº 1.725/2001 da Procuradoria de Justiça e, no mérito, de acordo com o Parecer Oral do Procurador de Justiça, em julgar REGULAR a prestação de contas da Nota de Empenho nº 15601000122-3 e Liquidação de Empenho nº 15601000117-9, ambas de 26.05.2000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor do Sr. Nilson Nei Nardelli, servidor da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso).
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, BRANCO DE BARROS e ANTÔNIO JOAQUIM.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

Processo nº : 9.385-8/2000
Interessada : CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assunto : Contrato nº 003/2000, firmado entre a interessada e a Empresa Emílio Soares de Souza - ME, no valor de R$ 71.500,00.
Relator : CONSELHEIRO ANTÔNIO JOAQUIM

ACÓRDÃO Nº 949/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 2.825/2001 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Contrato nº 003/2000, de fls. 35 a 39-TC, firmado entre a Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso, representada pelo Secretário Chefe, Sr. Maurício Magalhães Faria e a Empresa Emílio Soares de Souza - ME, representada pelo Sr. Emílio Soares de Souza, objetivando a prestação de serviços de sonorização, para atender as solenidades oficiais da Casa Civil do Governo, Gabinete do Governador, Cerimonial do Governo, Secretaria de Ação Política e Secretaria Extraordinária de Projetos Estratégicos; devendo a Inspetoria Geral deste Tribunal, após os trâmites legais do processo, designar um servidor para verificar "in loco" a comprovação da execução do Contrato e das despesas efetuadas à conta do mesmo.
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e BRANCO DE BARROS.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

Processos nºs : 116.354-0/95 e 116.896-7/95-apenso
Interessada : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CODEMAT
Assunto : Convênio de Repasse Financeiro nº 220/94, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Dom Aquino, no valor de R$ 20.000,00.
Relator : CONSELHEIRO OSCAR DA COSTA RIBEIRO

ACÓRDÃO Nº 950/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer Oral do Procurador de Justiça, em julgar REGULAR a prestação de contas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrente da execução do Convênio de Repasse Financeiro nº 220/94, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT, representada pelo ex-Diretor Presidente, Sr. Carlos Augusto de Arruda Gomes e a Prefeitura Municipal de Dom Aquino, representada pelo ex-Prefeito, Sr. Juarez Santos, de ajuda financeira ao Município para construção de casas populares.
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, BRANCO DE BARROS e ANTÔNIO JOAQUIM .
Ausente, justificadamente, o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

Processo nº : 1.470-8/2001
Interessada : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Assunto : Lei nº 454, de 27.12.2000, que "estima a Receita e fixa a Despesa do município de São José do Rio Claro, para o exercício financeiro de 2001 e dá outras providências".
Relator : CONSELHEIRO ANTÔNIO JOAQUIM

ACÓRDÃO Nº 951/2001: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo, em parte, com o Parecer nº 3001/2001 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR a Lei nº 454, de 27.12.2000, que "estima a Receita e fixa a Despesa do município de São José do Rio Claro, para o exercício financeiro de 2001 e dá outras providências"; encaminhando-se ao Sr. Nelson Hubner Buss - Prefeito Municipal de São José do Rio Claro, cópia da informação de fls. 252 a 254-TC, da Inspetoria Seccional de Fiscalização da Receita e Despesa da Administração Municipal, deste Tribunal, para que, no prazo regimental de 15 (quinze) dias, se manifeste a fim de esclarecer as falhas apontadas .
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e BRANCO DE BARROS.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS.

CUIABÁ, EM 22 DE JUNHO DE 2001 .

Conferido/Visto:
HELENA CATARINA DE P. LATORRACA
Secretária Geral do Tribunal Pleno

ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA
Digitadora